

주의 요구

1. 제 목: 무담보채권 시효소송 제기 부적정
2. 소관부점: 광주전남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

지역본부 등 채권관리부점은 「인수채권 소멸시효관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 제8조 제1항에 따라 재판상 청구 등의 방법으로 시효중단 조치를 하고 있으며

규정 제11조 제1항 제1호 가목 및 나목에 따르면 인수채권 원금잔액이 500만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는 경우이거나, 주채무자가 법인으로서는 보증인이 없거나 보증인 전원이 70세 이상인 경우 시효중단 조치를 취하지 아니할 수 있도록 정하고 있고

규정 제11조 제1항 제1호 아목 및 제1항 제2호에 따르면 주채무자가

70세 이상이거나, 인수채권 원금잔액이 200만 원 이하인 경우에도 시효 중단조치를 취하지 아니할 수 있도록 정하고 있으므로

채권관리 담당자가 시효도래 채권에 대한 시효소송 의뢰를 검토할 때에는 위 기준을 충분히 고려하여 불필요한 행정력과 비용이 소요되지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 제소된 광주전남지역본부 소관 무담보 채권 시효소송 의뢰 실태⁴⁾를 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(□□□캐피탈 2015-○○○○○○)의 경우 원금잔액이 211만 원으로 소 제기 당시 채무자 나이가 68세이면서 보증인 및 발견 재산이 없어 회수실익이 없는데도 시효소송을 제기하였고

채무자 ○○○ 채권(□□□□□□ 2018-○○○○○○)의 경우 원금잔액이 66만 원으로 보증인 및 발견재산도 없어 회수실익이 없는데도 시효소송을 제기하는 등

[표 2] 및 [별표 1] “무담보채권 시효소송 제기 부적정 명세”와 같이 총 100건의 관행적인 시효연장 조치 사례가 확인되었는데, 시효소송 제기 검토 시 과거 회수 극대화에서 포용적 금융으로 채권관리 패러다임이 변화⁵⁾하고 있는 현실을 적극적으로 고려할 필요가 있다.

4) 감사대상기간 동안 약 7,100건 시효소송 제소

5) 2020년 4월 「인수채권 소멸시효관리규정」 개정 사유: 정부의 포용적 금융정책의 구체적 실현을 위해 소멸시효연장 관행을 개선하고 취약계층의 적극적 재기 지원과 채권관리 효율성 증대
2023년 7월 「무담보채권 채무조정규정」 개정 사유: 공사 채무조정의 목적을 채권자 중심의 ‘채권회수 극대화’에서 ‘채무자 정상화 및 경제적 재기지원·권익보호’로 변경

[표 2] 무담보채권 시효소송 제기 유형별 부적정 건수

(단위 : 건)

시효중단조치 제외대상 유형	건 수
합 계	100

“기재 생략”

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 시효소송 제기 시 시효중단 조치 제외 사유를 보다 적극적으로 검토하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 불필요한 소송비용과 행정력이 소모되는 일이 없도록 시효소송 제기 시 시효중단 조치 제외 사유에 대한 검토를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별 표 1]

무담보채권 시효소송 제기 부적정 명세

(단위 : 원)

순번	채 권 번 호	차주명	채권잔액	소 제기 당시 만 나이	시효중단 제외 사유
합계: 100건					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

“기재 생략”

순번	채 권 번 호	차주명	채권잔액	소 제 기 당 시 만 나 이	시효중단 제외 사유
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					

“기재 생략”

순번	채 권 번 호	차주명	채권잔액	소 제 기 당 시 만 나이	시효중단 제외 사유
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

“기재 생략”